〈별지 제10호 서식〉

피해자 재판절차 진술권 안내

❑ **범죄피해자 또는 그 법정대리인은 해당 사건의 재판을 방청할 수 있고, 재판기일에 직접 출석하여 진술할 수 있는 권리가 있습니다.**

▸ 법정대리인이란 ? 친권자, 후견인 등 법으로 대리권을 부여받은 사람을 의미하며, 피해자가 사망한 경우, 피해자의 배우자·직계친족·형제 자매 등을 말합니다.

무슨 내용을 진술할 수 있나요?

➢ 피해자는 법정에서 직접 **피해의 정도 및 결과, 피고인(가해자)의 처벌에 관한 의견** 등에 대해 말씀 하실 수 있습니다.

➢ 법정에서 말씀하시기 어렵다면, **서면으로 제출**하실 수도 있습니다.

진술 신청은 어떻게 하나요?

➢ **대법원 홈페이지(www.scourt.go.kr) '나의 사건검색'**에서 담당 재판부, 검사 및 재판진행 상황을 확인하시고, **재판기일에 직접 출석**하시거나 **담당 재판부, 검사**에게 연락하여 피해자 진술을 신청하시면 됩니다.

➢ **공소청 통합콜센터(국번없이 1301)**를 통해서 **담당검사** 연락처를 확인하실 수 있습니다.

서면 제출 시 양식은요?

➢ 가까운 **공소청 민원실**에 비치된 **'피해자 의견 진술서' 양식**을 활용하여 해당 사건 재판부에 제출할 수 있습니다.

➢ **공소청 홈페이지(www.spo.go.kr) 첫 화면 '민원서식'**에서 '피해자 의견 진술서' 양식을 직접 다운로드하실 수도 있습니다.

❑ 궁금하신 사항에 대해 **공소청 통합콜센터**(국번없이 1301), **각 공소청 피해자지원실**(1577-2584) 또는 **범죄피해자지원센터**(1577-1295)로 전화 주시면 더 상세하게 안내해 드리겠습니다.